

TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc.N.34876/2020 R. Gen

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli,67, presso lo studio dell'Avvocato Lucia Camporeale che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico.

RICORRENTE

E

Controparte_1 con sede legale in Roma alla Via Prenestina, 376 in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. *CP_2* ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Chinotto, 1 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Trenta che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica.

RESISTENTE

all'udienza dell'8.4.2022 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €3.513,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.

Roma, 8.4.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa C.Monterosso

FATTO

Con ricorso depositato in data 23.12.2020 e ritualmente notificato, [...]

Pt_1 conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la [...]

Controparte_1 avanzando le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di Impiegata 3° livello del CCNL Edilizia-Industria, a partire dal mese di settembre 2016 o della diversa data ritenuta di giustizia;

Per l’effetto condannare la società Controparte_1 in persona del legale rapp.te pt. Ing. Rota al pagamento in favore della ricorrente la somma di euro 26.350,10a ovvero di quell’altra maggiore o minore che il Decidente riterrà provata anche a mezzo CTU, comunque oltre interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo, nonché somma aggiuntiva per

rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT

Con vittoria di spese e compensi della presente procedura”.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva di essere stata assunta con la qualifica di impiegata di 2^a livello - Organizzazione_1 - alle dipendenze della predetta società a far data dal 1.8.2016 con contratto inizialmente *part time* a tempo indeterminato anche se aveva lavorato sempre per 40 ore settimanali.

Deduceva di aver lavorato 40 ore settimanali a fronte delle 38,75% previste nel contratto di assunzione, e che aveva svolto mansioni diverse e di maggior responsabilità maturando, quindi, il diritto all’inquadramento nel 3^a livello del CCNL Contratto di Edilizia a far data dall’assunzione.

In particolare deduceva di aver svolto le seguenti mansioni:

- gestire il personale dipendente insieme al consulente del lavoro in relazione a ferie, permessi Cassa Integrazione, attestati della sicurezza;
- reclutamento delle maestranze;
- redazione di preventivi di opere di costruzione;
- preparazione della apertura di ogni cantiere;
- preparazione delle gare di appalto anche attraverso il Org_2 ;
- gestione dello scadenario degli immobili occupandosi del pagamento quote condominiali, riscossione affitti;
- redazione di lettere e documenti;
- gestione e controllo pratiche Org_3, Org_4 , Org_5
- rilascio della certificazione SOA;
- tenuta dello scadenario della “flotta aziendale (tasse di circolazione , manutenzione mezzi trasporto etc).

Deduceva che aveva sempre lavorato 40 ore settimanali e anche di più non terminando mai prima delle 19,30 il suo orario di lavoro.

Deduceva che le attività svolte determinavano il suo diritto al superiore inquadramento e che il maggiore orario di lavoro determinava anche il suo diritto allo straordinario. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate allegando i conteggi.

Si costituiva la resistente eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con la resistente in data 28.1.2021, successivamente al deposito del ricorso e prima della notifica dello stesso.

Deduceva che in detto verbale la ricorrente aveva ammesso di aver lavorato con le mansioni di segretaria di 2 livello e che comunque l'accordo conciliativo determinava l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso .

Nel merito contestava che la ricorrente avesse svolto mansioni superiori deducendo che aveva svolto le mansioni proprie dell'inquadramento a lei riconosciuto e contestava che la stessa avesse predisposto i preventivi, essendosi limitata a trascrivere i preventivi redatti a mano dall'Amministratore della società e contestava che si fosse occupata delle gare di appalto, della gestione del personale , per il quale la società si affidava ad un consulente esterno, .

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Alla udienza dell'11.11.2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, venivano sentite liberamente le parti e all'esito i difensori insistevano nelle rispettive richieste anche istruttorie.

Il giudice con ordinanza riservata dal 15.11.2021 rinviava la causa per discussione alla udienza dell'8.4.2022. In detta udienza la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.

DIRITTO

L'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente sulla base della conciliazione sottoscritta dalle parti in sede sindacale in data 28.1.2021 deve essere rigettata.

In tale conciliazione infatti la lavoratrice si è limitata a specificare di *“non avere più niente a pretendere dalla Parte_2 esclusivamente per quanto concerne il credito derivante dal mancato pagamento delle mensilità sopra indicate e del TFR”* (allegato parte resistente).

Le domande di riconoscimento del superiore inquadramento e del maggiore orario svolto e quella delle connesse differenze retributive esulavano quindi dalla citata conciliazione.

Quanto al merito, era onere di parte ricorrente fornire la prova in ordine al superiore inquadramento rivendicato e in ordine al maggiore orario di lavoro svolto per l'intero periodo oggetto del ricorso.

In relazione all'inquadramento superiore rivendicato occorre analizzare le declaratorie contrattuali.

Il CCNL applicato prevede che al 2° livello, inquadramento riconosciuto al ricorrente, appartengano “2° livello, Impiegati di 4° categoria: appartengono alla 4° categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.

Appartengono alla 4° categoria gli impiegati:

dattilografi, centralinisti telefonici addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti mansioni semplici di segreteria; addetti alla verifica di schede meccanografiche; addetti al controllo di dati inerenti contabili relativi al movimento del materiale.-

Il CCNL applicato prevede invece che al 3° livello , inquadramento rivendicato dal ricorrente appartengano . “Impiegati con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che vengono impartite dai superiori.

Le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla ricorrente hanno tuttavia confermato come la stessa abbia per l'intero periodo lavorativo svolto mansioni proprie del livello di inquadramento a lei riconosciuto.

La stessa infatti alla udienza del 11.11.2021 ha chiarito meglio gli assunti dedotti in ricorso precisando: *“Io mi occupavo del personale mi venivano consegnati i fogli presenza dei lavoratori che erano sul cantiere e io verificavo la loro veridicità attraverso i tecnici dei cantieri facevamo i confronti. I tecnici dei cantieri ci portavano i rapportini dei cantieri compilati su cui viene indicato il nome degli operai che stanno nel cantiere e mi riportavano sui loro fogli le presenze e io verificavo insieme a loro che fossero giuste confrontandomi insieme al responsabile e ogni 15 giorni loro me li portavano e ci confrontavamo. Questi fogli mi venivano dati dai tecnici dei cantieri e io li trascrivevo su un unico foglio excel e mi assicuravo che i dati che venivano trascritti insieme al tecnico del cantiere fossero corretti, poteva capitare che il tecnico si era sbagliato. Il foglio excel a fine mese lo davo a CP_2 ... Mi occupavo di preparare la documentazione inerente ai cantieri i documenti della idoneità delle visite mediche, le varie formazioni, creavo un fascicolo aggiungevo il Piano Operativo di Sicurezza e li consegnavo ai tecnici del cantiere e mi assicuravo che la documentazione fosse valida cioè aggiornata. Mi occupavo per le gare di appalto **se il preventivo era già stato scritto a mano io lo scrivevo con il computer** se c'erano già i computi metrici già preparati avevamo già i prezzi e venivano inseriti questi. Ai preventivi io allegavo la documentazione necessaria avevo l'archivio di questa documentazione Org_5 la visura camera di commercio i documenti degli operai se richiesti (la formazione).*

Per un periodo abbiamo fatte le gare di appalto di gare pubbliche e in questo caso io ho fatto l'iscrizione al Org_2 della società e cioè ho predisposto la documentazione che serviva la domanda di iscrizione (le domande sono già preparate) e ho allegato la documentazione visura società, i documenti dell'amministratore e ho inviato io la domanda e la documentazione allegata ... Mi sono occupata anche della certificazione Orga ho preso contatti con un funzionario che conoscevo già della precedente azienda con cui avevo lavorato e attraverso lui lui mi ha detto quale documentazione dovevo reperire per questa certificazione, ho raccolto la documentazione attraverso i direttori dei lavori dei vari cantieri fatti dalla società e poi l'ente ha emesso il

certificato ^{Orga} Mi occupavo della segreteria e della gestione dell'ufficio delle telefonate ai clienti che quando telefonavano i clienti per un problema che potevamo risolvere noi io e il mio collega ^{Testimone_1} lo risolvevamo noi altrimenti veniva girato il problema a ^{CP_2}. Quando chiamavano i fornitori se c'erano delle cose che potevamo risolvere noi all'interno dell'ufficio dipendeva dalle telefonate. Mi occupavo dell'archiviazione della documentazione sia informatica che cartacea. Non esisteva l'archiviazione prima del mio arrivo ...”

Tali dichiarazioni confermano gli assunti di parte resistente, la ricorrente durante l'intero periodo lavorativo ha svolto mansioni di trascrizione e inserimento dati, di raccolta collazione e archiviazione di documentazione, di trascrizione sul computer dei preventivi predisposti a mano da altri, di ricerca documentazione e di invio e inoltro documentazione, smistamento telefonate, ricevimento di telefonate, attività tutte che rientrano nella qualifica a lei riconosciuta.

Infondata è poi la domanda di pagamento delle somme relative al maggior orario (per il periodo part time che dai documenti allegati è stato trasformato in full time dal 1.3.2007) e dello straordinario non avendo la ricorrente allegato alcun capitolo di prova specifica in relazione all'orario di lavoro svolto.

Risultando quindi, dalla conciliazione allegata da parte resistente del 28.1.2021 che tutte le competenze dovute in virtù del rapporto intercorso tra le parti dal 1.8.2016 al 10.11.2020, data di cessazione del rapporto, sono state pagate, nessuna ulteriore differenza è dovuta.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €3.513,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.

Roma, 8.4.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa C.Monterosso